

Số: 02/2025/PCC7

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(Niêm yết kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số: 02/2025/QC/PCC7)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

a) Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (84-24).3212.7029.

b) Người có tài sản đấu giá: Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội, địa chỉ: Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá; Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; Nguồn gốc tài sản:

a) Tên tài sản, số lượng, nơi có tài sản: Xe ô tô Kia Pride cũ, đã qua sử dụng, 04 chỗ ngồi, biển kiểm soát 33A - 0476, số máy 920717, số khung 001930, năm sản xuất 1994, nước sản xuất Hàn Quốc, màu sơn Ghi xám.

Số lượng: 01 xe ô tô.

Chất lượng: Cũ, đã qua sử dụng. Đấu giá theo hiện trạng thực tế của tài sản.

Nơi có tài sản đấu giá: Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội, địa chỉ: Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

b) Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Theo hồ sơ pháp lý thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá số 02/2025/QC/PCC7 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c) Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội.

Trung tâm cấp giấy giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng liên hệ với người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản và tự chịu chi phí đi lại.

4. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025.

b) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025.

c) Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí liên quan



đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí trên.

6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, cách thức nộp tiền; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền:

a) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/một bộ hồ sơ).

b) Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

c) Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị hưởng: **Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản**

Tài khoản số: **1001001858** mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Nguyễn Huệ.

Nội dung nộp tiền đặt trước: CC7- NTĐT - Tên tổ chức/cá nhân - số điện thoại.

d) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu mua tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến và nộp tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 28/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Bước giá tối thiểu: Không áp dụng bước giá. Người trả giá đầu tiên trả giá từ giá khởi điểm trở lên. Người trả giá sau phải trả cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề. Nếu người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm hoặc người trả giá sau trả cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề thì phần cao hơn phải là bội số của 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

(Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 02/2025/QC/PCC7 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành ngày 12/3/2025. Liên hệ: đ/c Ngô Tiến Hưng - số điện thoại: 0919.513.689).

Nơi nhận:

- Phòng Công chứng số 7;
- Các khách hàng;
- Lưu HSDG.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Huy Hoàng

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến
Ban hành kèm theo thông báo đấu giá số: 02/2025/PCC7)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 37/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐDG-NV1/PCC7 ngày 04/03/2025 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 7 Thành phố Hà Nội;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá gồm các điều khoản sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng:

Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại.

Đối tượng áp dụng:

1. Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bước giá:** Không áp dụng bước giá. Người trả giá đầu tiên trả giá từ giá khởi điểm trở lên. Người trả giá sau phải trả cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề. Nếu người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm hoặc người trả giá sau trả cao hơn

giá trả của người trả giá trước liền kề thì phần cao hơn phải là bội số của 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

2. *Đấu giá tài sản*: là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016.

3. *Trang thông tin đấu giá trực tuyến*: là Trang thông tin điện tử có địa chỉ tên miền là <https://daugiaso5.vn> do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia xây dựng và vận hành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

4. *Giá khởi điểm*: là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá.

5. *Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin (gọi tắt là hệ thống)*: Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động đấu giá trực tuyến.

6. *Người có tài sản đấu giá*: là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

7. *Người mua được tài sản đấu giá*: là người trúng đấu giá và ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Người có tài sản.

8. *Người tham gia đấu giá*: là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. *Người trúng đấu giá*: là cá nhân, tổ chức có mức trả giá hợp lệ cao nhất so với giá khởi điểm và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.

10. *Phương thức trả giá lên*: là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

11. *Tài sản đấu giá*: là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

12. *Đồng tiền sử dụng*: trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

13. *Ngày*: là ngày dương lịch, được tính theo múi giờ Việt Nam UTC +7.

14. *Giờ*: là giờ được ghi nhận trên hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>, được tính theo múi giờ Việt Nam UTC +7.

15. *Thời gian*: là thời gian của hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> được tính theo múi giờ Việt Nam UTC +7, độ chính xác là 1/1000 giây.

16. *Các từ ngữ, thuật ngữ khác*: Các từ ngữ, thuật ngữ khác trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016, các luật khác và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Người có tài sản đấu giá; Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá; Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

1. Người có tài sản đấu giá/nơi có tài sản: Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội, địa chỉ: Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Xe ô tô Kia Pride cũ, đã qua sử dụng, 04 chỗ ngồi, biển kiểm soát 33A - 0476, số máy 920717, số khung 001930, năm sản xuất 1994, nước sản xuất Hàn Quốc, màu sơn Ghi xám.

Số lượng: 01 xe ô tô.

Chất lượng: Cũ, đã qua sử dụng. Đấu giá theo hiện trạng thực tế của tài sản.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá (Hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá):

- Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước;

- Quyết định số 6938/QĐ-STC ngày 07/11/2024 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội về việc thanh lý tài sản công là xe ô tô do các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp quản lý, sử dụng;

- Quyết định số 48/QĐ-PCC7 ngày 11/11/2024 của Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô của Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng;

- Quyết định số 50/QĐ-PCC7 ngày 27/11/2024 của Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô;

- Chứng thư thẩm định giá số 253/2024/00340 ngày 25/11/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam;

- Giấy đăng ký xe ô tô số A0008405 do Phòng CSGT - Công an Tỉnh Hà Tây cấp ngày 26/6/1999 (Tên chủ xe: Phòng công chứng nhà nước số 1 tỉnh Hà Tây).

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KD 7624902 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội 2930D cấp ngày 06/7/2021;

- Thông báo số 01/TBKQ-PCC7 ngày 07/01/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản của Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội

- Văn bản thông báo bước giá và cách áp dụng bước giá số 06/CV-PCC7 ngày 21/2/2025 của Phòng Công chứng số 7 thành phố Hà Nội;

- Văn bản giấy tờ khác liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Phòng Công chứng số 7 Thành phố Hà Nội. Trung tâm cấp giấy giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng liên hệ với người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản và tự chịu chi phí đi lại.

Điều 5. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025 tại Trang

thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Điều 6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí trên.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, cách thức nộp tiền; Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, cách thức nộp tiền:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng/một hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

- Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Tài khoản số: **1001001858**

Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Nguyễn Huệ.

Nội dung nộp tiền đặt trước: CC7- NTĐT - Tên tổ chức/cá nhân - số điện thoại.

2. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025.

Lưu ý: Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được báo "Có" trong tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trước 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua hồ sơ và thời hạn nộp tiền đặt trước.

3. Xử lý tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Phí dịch vụ chuyển tiền đặt trước và tiền đặt cọc cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc chuyển cho người có tài sản/người tham gia đấu giá trong mọi trường hợp do người tham gia đấu giá chịu.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và tại trụ sở Trung tâm.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có nhu cầu mua tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Các bước đăng ký tham gia đấu giá như sau:

Bước 1: Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản đấu giá. Sau khi có tài khoản đấu giá, người tham gia đấu giá đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo và bấm nút "**Đăng ký tham gia đấu giá**" đối với tài sản: "**Xe ô tô Kia Pride cũ, đã qua sử dụng, 04 chỗ ngồi, biển kiểm soát 33A - 0476, số máy 920717, số khung 001930, năm sản xuất 1994, nước sản xuất Hàn Quốc, màu sơn Ghi xám**".

Bước 2: Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> để tham khảo hồ sơ và tải hồ sơ mời tham gia đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Bước 3: Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có trách nhiệm đọc và nghiên cứu kỹ các điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì không được xét đủ điều kiện tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền mua hồ sơ.

Người tham gia đấu giá phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn theo quy định.

Người tham gia đấu giá phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 9. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá, Hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là người tham gia đấu giá) tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu

giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên.

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Thông báo đấu giá tài sản;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá

3.1. Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính);
- Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác (bản sao);
- Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao);
- Giấy ủy quyền (nếu có) (bản chính);
- Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao);
- Đề nghị trả lại tiền đặt trước (bản chính);
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

3.2. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính);
- Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao);
- Giấy ủy quyền (nếu có) (bản chính);
- Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao);
- Đề nghị trả lại tiền đặt trước (bản chính);
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong thời gian quy định.

Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp. Trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 28/3/2025.

Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh và tham gia phiên đấu giá từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 28/3/2025.

Điều 11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 12. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

b) Người rút lại giá đã trả quy định tại các khoản 1 Điều 50 Luật đấu giá tài sản.

số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 (Ký biên bản đấu giá trực tuyến trên hệ thống trực tuyến khi có yêu cầu và hoàn thiện thủ tục ký biên bản đấu giá bằng giấy ngay khi được Tổ chức đấu giá gửi yêu cầu);

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016.

Tiền đặt trước trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 13. Bước giá; Giá trả hợp lệ; Giá trả không hợp lệ:

Bước giá: Không áp dụng bước giá. Người trả giá đầu tiên trả giá từ giá khởi điểm trở lên. Người trả giá sau phải trả cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề. Nếu người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm hoặc người trả giá sau trả cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề thì phần cao hơn phải là bội số của 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Giá trả hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp với quy định.

- Giá trả không hợp lệ: Là giá trả dưới giá khởi điểm, hoặc giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không phù hợp với quy định, không được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận.

Điều 14. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến:

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và trang thông tin đấu giá trực tuyến.

2. Người tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và đăng ký tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia cuộc đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

3. Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ tiến hành xét duyệt người đủ điều kiện tham gia đấu giá theo

quy định.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá đồng thời công khai danh sách tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <http://daugiaso5.vn>, danh sách người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật.

4. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ thì được sử dụng tài khoản truy cập để tham dự phiên đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá.

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá trả giá theo mã số riêng.

Trường hợp người đủ điều kiện tham gia đấu giá không truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a, Khoản 6, Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016, trừ trường hợp bất khả kháng.

5. Thời gian trả giá của phiên đấu giá do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

6. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công Đấu giá viên, phân công thành viên điều hành phiên đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <http://daugiaso5.vn>. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện như sau:

Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận;

Mã số của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá được công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

7. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sau khi mã số của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá được công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Điều 15. Cách thức trả giá, rút lại giá đã trả:

1. Cách thức trả giá:

- Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá trả giá lên, theo bước giá, công thức giá trả hợp lệ đã được công bố.

Khi thực hiện thao tác trả giá, người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá và trong suốt thời gian diễn ra cuộc đấu giá cho đến khi kết thúc phiên đấu giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và phù hợp với quy định về bước giá).

- Mỗi khi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi

nhận và hiển thị liên tục các mức giá trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá trả).

- Người tham gia đấu giá khi thực hiện thao tác trả giá và hệ thống ghi nhận hiển thị mức giá trả công khai cao nhất mà sau đó rút lại giá đã trả thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá, không được tiếp tục trả giá trên hệ thống.

Kết thúc thời gian trả giá, màn hình Người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 phút, nếu người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống (không bấm nút nào) trong vòng 15 phút thì hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý kết quả đấu giá.

Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 15 phút đếm ngược, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá, bị tịch thu khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật và xét giá trả liên kế. Nếu giá trả liên kế đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liên kế có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liên kế đồng ý mua tài sản đấu giá thì phải bấm vào nút “Chấp nhận”, trường hợp trong vòng 15 phút đếm ngược mà người trả giá liên kế không bấm “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

- Người tham gia đấu giá không thể thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.

2. Rút lại giá đã trả:

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liên kế trước đó.

Người đã rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá, không được tiếp tục trả giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 16. Cách thức xác định, công bố người trúng đấu giá:

1. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, Đấu giá viên được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định, công bố người trúng đấu giá như sau:

Người trúng đấu giá là người có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

2. Đấu giá viên được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả đấu giá hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận để công bố (phê duyệt kết quả) người trúng đấu giá, kết quả đấu giá thành trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

3. Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn>) và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký.

Điều 17. Biên bản đấu giá trực tuyến:

Biên bản đấu giá trực tuyến phải được lập tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá và phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành phiên đấu giá, thời điểm bắt đầu trả giá, kết thúc việc trả giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá có chữ ký của đấu giá viên đầu hành phiên đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản và người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá (nhật ký của phiên đấu giá) được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia và đính kèm biên bản đấu giá.

Việc sử dụng chữ ký số trong biên bản đấu giá trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Biên bản đấu giá trực tuyến được trích xuất từ trang thông tin đấu giá trực tuyến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến:

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận mã số trúng đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 19. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến:

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến khiến phiên đấu giá không bắt đầu được hoặc người tham gia đấu giá không trả giá được thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến, dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại.

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá.

Điều 20. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản:

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nếu người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng thời gian quy định thì coi như vi phạm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trong trường hợp này thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc (là tiền đặt

trước chuyển thành). Bên A sẽ trực tiếp xử lý với người trúng đấu giá theo quy định hiện hành.

2. Thanh toán tiền mua tài sản:

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết khách hàng trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền mua tài sản sau khi trừ đi khoản tiền đặt cọc cho bên A. Nếu người trúng đấu giá không thanh toán tiền mua tài sản đúng thời gian quy định thì coi như vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và không được nhận lại tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành). Bên A sẽ tổ chức đấu giá lại tài sản trên theo quy định.

Điều 21. Bàn giao tài sản đấu giá

1. Địa điểm bàn giao tài sản: 23 Hà Cầu, Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn bàn giao

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đủ tiền mua tài sản của người mua được tài sản, bên A sẽ tiến hành bàn giao tài sản, hóa đơn tài chính và các giấy tờ liên quan cho người mua được tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc bàn giao tài sản được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của bên A và người mua được tài sản. Người mua được tài sản có trách nhiệm bảo quản tài sản của mình kể từ khi được bàn giao. Mọi chi phí bảo quản, phí vận chuyển tài sản do người mua chịu.

- Trường hợp phát sinh làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình bàn giao giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá (nếu có) do người có tài sản đấu giá tự giải quyết với người trúng đấu giá.

Điều 22. Đấu giá không thành:

1. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:
2. Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
3. Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
4. Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
5. Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
6. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
7. Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 mà không có người trả giá tiếp;
8. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;
9. Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài

sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016.

Điều 23. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá:

1. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, số lượng, điều kiện của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản.
3. Người có tài sản phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản đưa ra tổ chức đấu giá và các thông tin liên quan tài sản đấu giá, tài sản bàn giao đúng hiện trạng tài sản được thông báo và tổ chức xem tài sản trước khi đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện phiên đấu giá đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản mà không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 24. Quyền của Đấu giá viên tại cuộc đấu giá:

Đấu giá viên có các quyền sau đây:

1. Trực tiếp điều hành phiên đấu giá; xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;
2. Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;
3. Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;
4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá:

1. Quyền của người đăng ký tham gia đấu giá:
 - a) Người đăng ký tham gia đấu giá khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá (có tài khoản đăng nhập trên hệ thống) sẽ được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cấp quyền truy cập vào phòng đấu giá trực tuyến để tham gia cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian theo thông báo, có quyền trả giá đấu giá trực tuyến và được hướng dẫn để thực hiện các thủ tục khác theo quy định.
 - b) Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến nếu không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc về trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
 - c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá:
 - a) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản.

b) Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

c) Cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, trung thực, đầy đủ để đăng ký tham gia đấu giá và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

d) Người đăng ký tham gia đấu giá có nghĩa vụ tự tham khảo, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đề ra trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản và tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với tài sản đấu giá.

e) Chuẩn bị máy tính cấu hình cao, hệ thống kết nối, đường truyền kết nối mạng đảm bảo để truy cập trong thời gian trả giá. Nghiên cứu kỹ hệ thống đấu giá trực tuyến (trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Tổ chức vận hành hệ thống đấu giá trực tuyến để được hỗ trợ) đảm bảo đã nắm rõ các nội dung về hệ thống đấu giá trực tuyến trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp lỗi không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra; Kỹ thuật viên của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến sẽ hỗ trợ khách hàng trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá.

f) Không được từ chối tham gia đấu giá khi đã được xét đủ điều kiện tham gia đấu giá (trừ trường hợp bất khả kháng). Nếu từ chối tham gia đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

g) Đảm bảo trang thiết bị khi tham gia đấu giá; chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống mạng của mình gặp sự cố dẫn đến không thể tham gia đấu giá, trả giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến;

h) Quản lý và bảo mật tài khoản, mật khẩu được cấp. Trường hợp bị mất hoặc phát hiện tài khoản của mình đang bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

i) Tuân thủ quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá.

j) Đối với trình tự thủ tục đấu giá trực tuyến, ngoài các quy định tại Quy chế này thì người tham gia đấu giá áp dụng và tuân thủ các quy định của Luật đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản và các quy định tại hệ thống đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

k) Người tham gia đấu giá có phương án giữ gìn an ninh và phương án phòng cháy chữa cháy, ... nhằm đảm bảo an ninh, an toàn theo đúng các quy định của nhà nước.

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định và pháp luật có liên quan.

m) Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, Hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trong thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 26. Quyền và Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá

1. Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

b) Yêu cầu đấu giá viên điều hành phiên đấu giá dừng phiên đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016.

2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;

b) Kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá;

c) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản (nếu có);

d) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật;

e) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

f) Xác định giá khởi điểm, mức giảm giá của tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá đó;

g) Không được cung cấp thông tin của người tham gia đấu giá cho người tham

gia đấu giá khác trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá;

h) Phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 36 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản:

1. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản.

2. Phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho khách tham quan, xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch đã đề ra.

3. Tổ chức phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng.

4. Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá.

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 29. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Áp dụng Luật; Tổ chức thực hiện:

Những điều không quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì áp dụng theo Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định của pháp luật.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Huy Hoàng